

1500433-02.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... e o inculparam por ter passagem por tráfico. Tem condenações roubo e tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando se depararam com o réu e outro homem na via pública. Relataram que ao vê-los o réu dispensou uma bolsa e saiu correndo. Narraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500433-02.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500433-02.2022.8.26.0537 Controle nº 318/2022

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALISSON RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ALISSON RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 08:10 horas, na Passagem Maranhão, altura do número 123, Bairro Jardim Inamar, adquiriu e trazia consigo, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da Juíza de Plantão (fls. 47/49).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 88/89), sendo recebida a denúncia em 25.05.22 (fls. 97/98). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem

provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas e pela agravante da reincidência específica, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente e fixação de regime fechado,.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado negou a prática do crime, a posse das drogas e da bolsa apreendida (fls. 08). Disse que mora próximo ao local dos fatos e foi até a "biqueira" para comprar maconha, pois é usuário. Falou que foi abordado pelos policiais depois de comprar R\$ 10,00 de maconha, que lhe imputaram a propriedade de outras drogas que haviam encontrado. Declarou que trabalhava como funileiro na funilaria de André, alcunha "mineiro", localizada na Rua Guatambus, n.º 359, Eldorado, e que os policiais sabiam disso. Relatou que possui condenação por tráfico de drogas e alegou que por isso os policiais o estavam acusando do mesmo crime. Informou não ter filhos, já ter sido preso e condenado por tráfico e absolvido de um roubo.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que estava indo para o trabalho (funileiro). Os policiais estavam perseguindo um outro rapaz. Narrou que ele e o outro rapaz foram abordados, mas dispensaram este. Não conhecia os policiais. Os policiais acharam a bolsa com drogass e o incriminaram por ter passagem por tráfico. Tem condenações roubo e tráfico.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando se depararam com o réu e outro homem na via pública. Relataram que ao vê-los o réu dispensou uma bolsa e saiu correndo. Narraram que saíram no encalço do réu, logrando detê-lo. Afirmaram que encontraram drogas (maconha, cocaína e "crack") e a quantia de R\$ 23,00 dentro da bolsa que o réu havia dispensado. Declararam que o outro homem que estava com o réu, aparentemente um usuário de entorpecentes, empreendeu fuga a pé, e não conseguiram captura-lo.

Flávio (policial), em juízo, narrou que viram o réu parado, o mesmo dispensou uma sacola e se evadiu, sendo abordado por seu parceiro há uma distância de uns 10 metros. Narrou que pegou a sacola. O réu confessou, sendo que na sacola dispensada havia drogas (porções de "crack", maconha e cocaína) e dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Amaro, o qual acrescentou que o local é conhecido como ponto de tráfico. Narrou que o réu dispensou a bolsa, seu parceiro pegou e nesta havia porções de drogas e dinheiro. O réu se evadiu e o abordou. Não conhecia o réu anteriormente. O réu estava sozinho no local e confessou.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 - 139 invólucros de cocaína, 217 porções de maconha e 35 pedras de "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo demonstrada sua procedência, bem como a confissão informal e os depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e

variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

A alegação do réu de que estava no local apenas para comprar maconha está isolada nos autos, posto que alegou, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes.

Porém, foram uníssonos no sentido de que o réu dispensou a sacola, na qual havia drogas e dinheiro e que o mesmo confessou o tráfico.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 15/18) e laudo definitivo (fls. 62/64).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 29 - proc. 1500517-08.2019; fls. 29/30 - proc. 2109-69.2016).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 12 - 139 invólucros de cocaína, 217 porções de maconha e 35 pedras de "crack"), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que ostenta condenação anterior também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente, inclusive específico (fls. 29 - proc. 1500517-08.2019; fls. 29/30 - proc. 2109-69.2016) e cumpria R.A quando praticou o crime em comento (fls. 30), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a

sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis", diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 28.02.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 16.11.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência, inclusive específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ALISSON RIBEIRO DA SILVA à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 12 e 96 - R\$ 23,00) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à bolsa tipo "tiracolo", com inscrição "Adidas", apreendida (fls. 12) e já periciada (fls. 78/79), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 49) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 06 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA